



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



PRRT – FORMATION INITIALE – MODULE 1

06 – Le calcul et la durée de séjour

Sommaire

1- Le principe du calcul

principe général
spécificités

2- Méthodologie du calcul

calcul simple
calcul avec période glissante
outil d'aide

3- Cas pratique et décision



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



PRINCIPE DU CALCUL

Principe général



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



2 techniques

→ séjour prévu sur le territoire des états membres, pour une durée n'excédant pas 90 jours / 180 jours (art 6.1 CFS)

*Système en vigueur en **France Schengen** (depuis 2013) **et en OM** (depuis juillet 2021) sauf dans les 3 COM du Pacifique (cf. art. 1^{er} des arrêtés OM spécifiques)*

→ séjour n'excédant pas **3 mois sur une période de 6 mois** à compter de la première entrée

*Système subsistant uniquement dans **les 3 COM du Pacifique** : Nouvelle-Calédonie, Polynésie-française et Wallis-et-Futuna (cf. art. 1^{er} arrêtés OM spécifiques)*



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



PRINCIPE DU CALCUL

Spécificités



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Cas pour Schengen

- cela implique de **remonter dans les 180 jours précédant l'entrée** sur le territoire
- la date d'entrée est considérée comme le 1^{er} jour de séjour et la date de sortie comme de dernier jour (art 6.2 CFS)
- la présence du RPT dans l'espace ne pourra jamais être supérieure, **sur une période donnée à 90 jours**



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Cas pour l'Outre-mer

- cela implique de **retrouver la date de 1^{ère} entrée** sur le territoire
- la date d'entrée est considérée comme le 1^{er} jour de séjour et la date de sortie comme de dernier jour
- la présence du RPT dans l'espace ne pourra jamais être supérieure à 3 mois sur 6 mois, tout en prenant en compte la période « à cheval ».

Inconvénients : * détermination de la date de première entrée **fastidieuse** si les entrées et sorties sont nombreuses et **impossible** si la personne a changé de passeport.

* possibilité de séjourner près de 6 mois, -1jour



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



MÉTHODOLOGIE DE CALCUL

Calcul simple

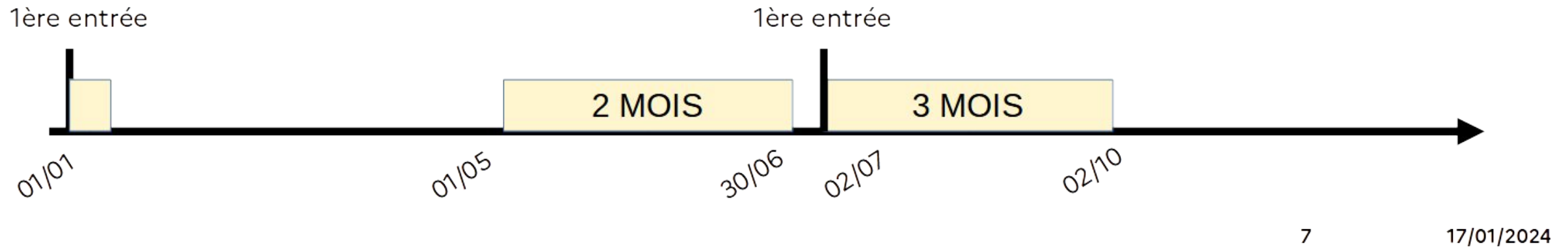


MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Calcul simple – Outre-mer



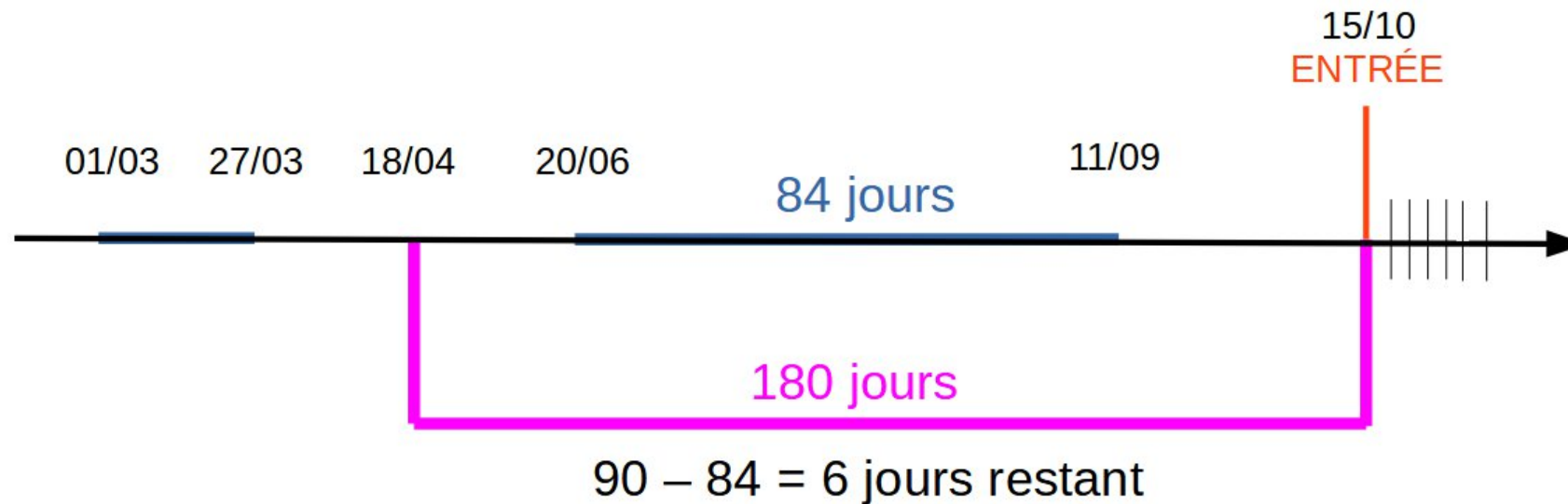


MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Calcul simple – Schengen



A quelle date peut sortir le RPT?



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Calcul simple – Schengen





**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



MÉTHODOLOGIE DE CALCUL

Calcul avec période glissante



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Calcul avec période glissante – Schengen



A quelle date le RPT devra t-il quitter le territoire Schengen ?

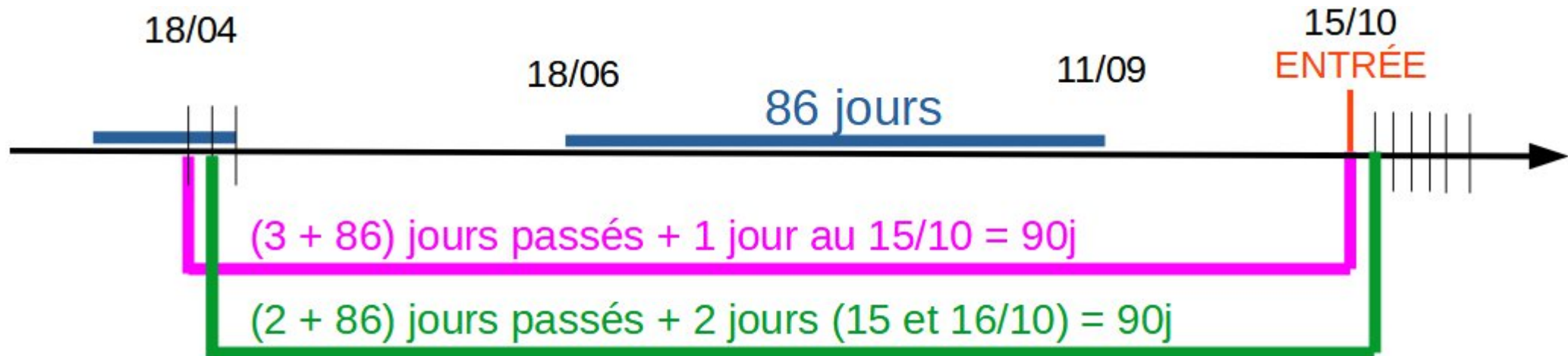


MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Calcul avec période glissante – Schengen



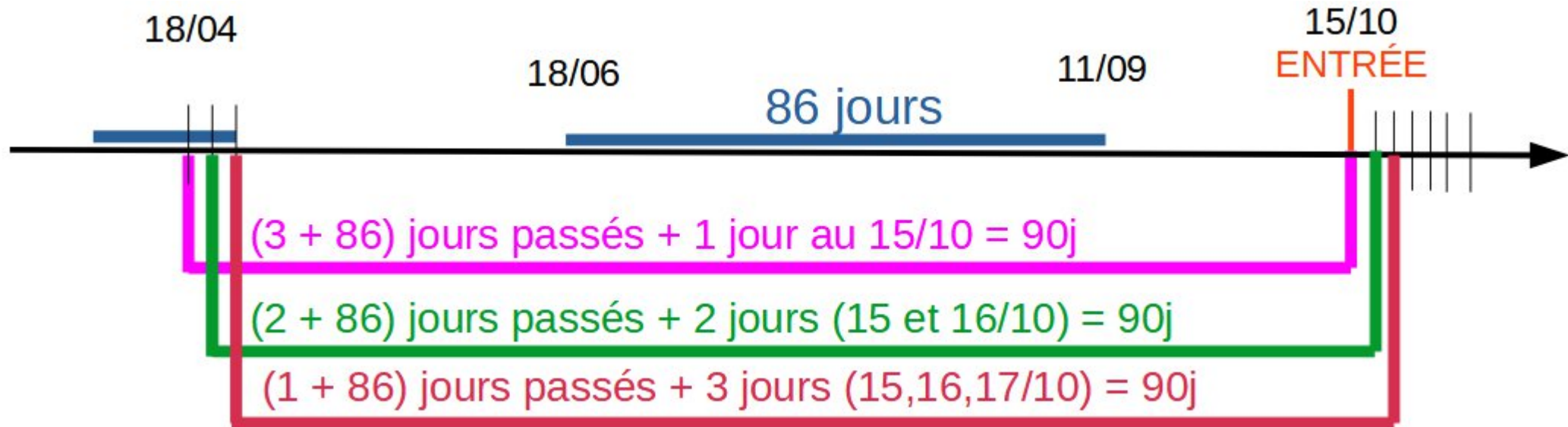


MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Calcul avec période glissante – Schengen



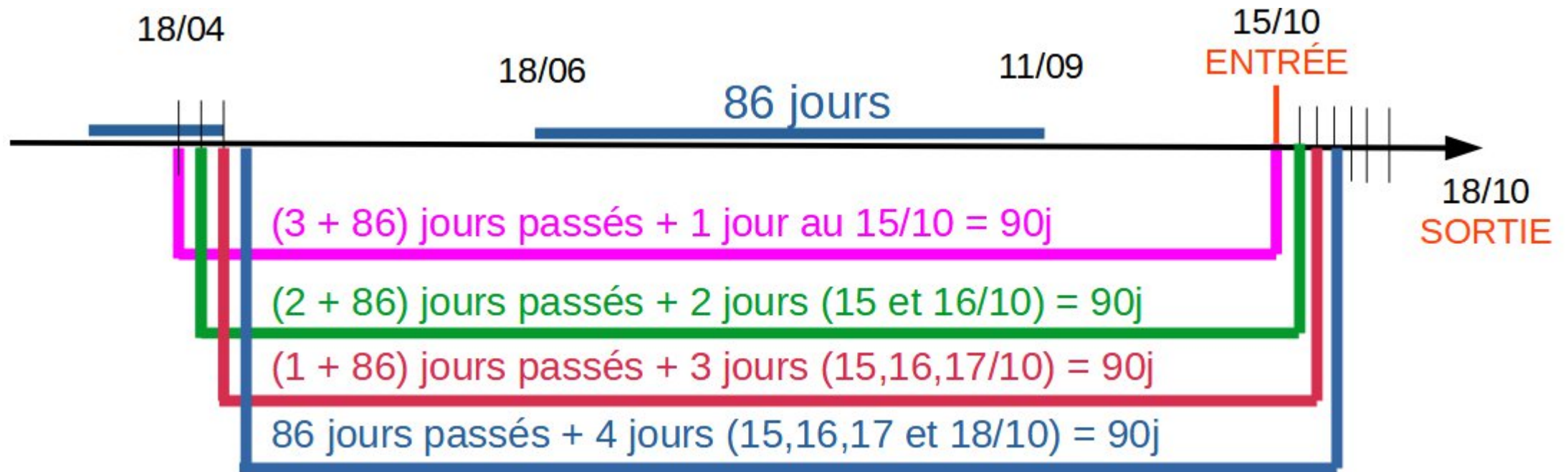


MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Calcul avec période glissante – Schengen





**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 

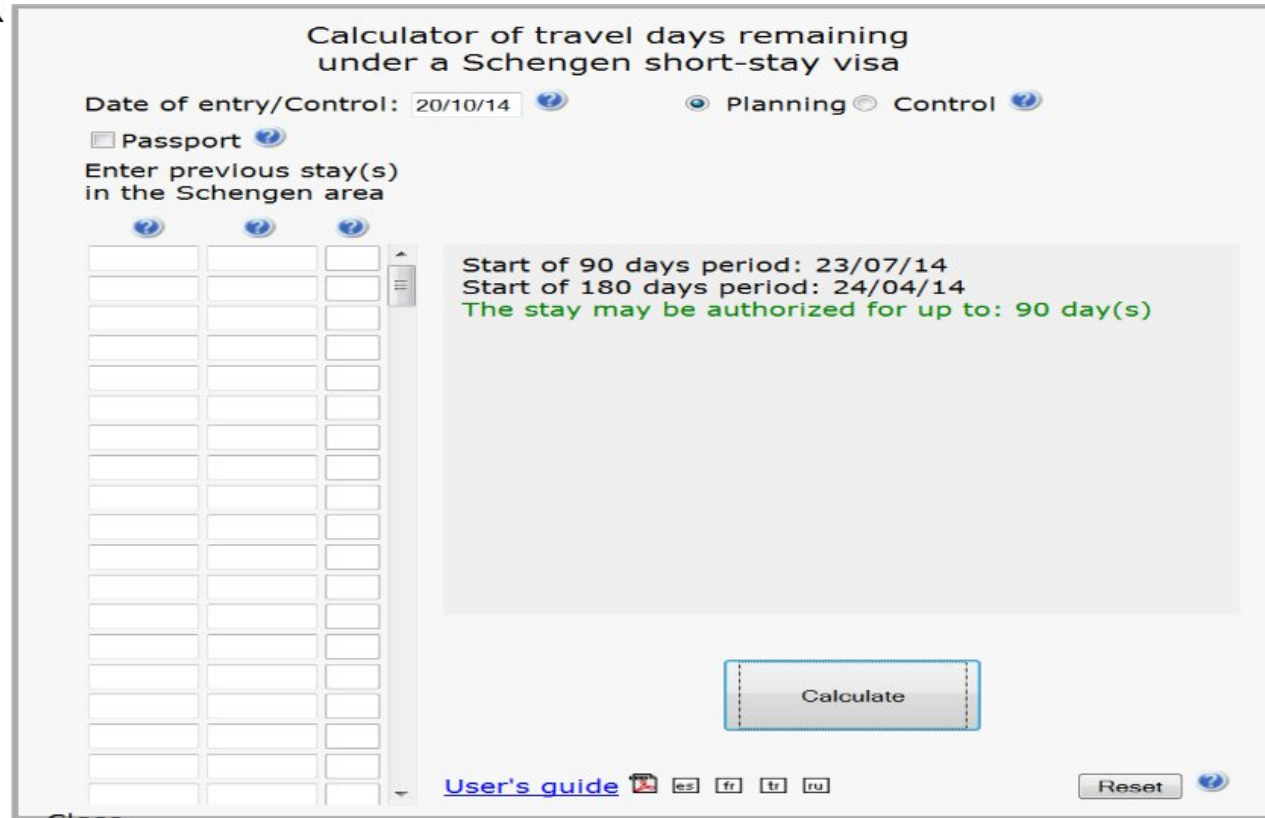


MÉTHODOLOGIE DE CALCUL

Outil d'aide



Calcolatrice



DNPAF
DIRECTION NATIONALE
DE LA POLICE AUX
FRONTIÈRES

13/06/2024



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



CAS PRATIQUE ET DÉCISION



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE

Aux arrivées, un RPT se présente le 01/09 et vous présente un billet retour pour le 06/09.
Que faites-vous ?



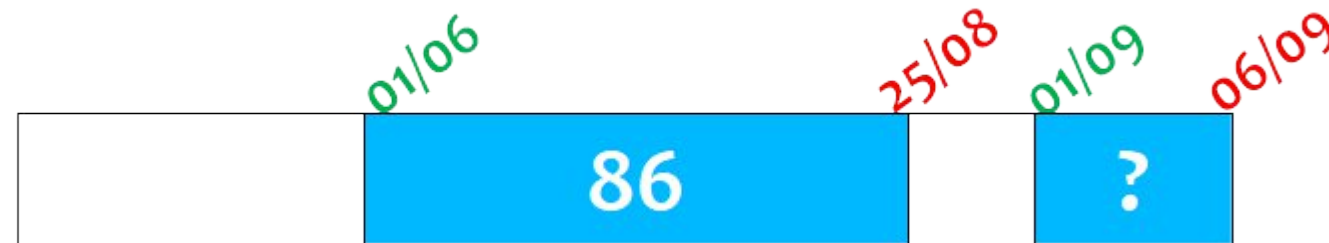


MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Aux arrivées, un RPT se présente le 01/09 et vous présente un billet retour pour le 06/09.
Que faites-vous ?



* $86 + 6 = 92$

* séjour prévu > 90 jours sur toute période de 180 jours





MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE

Aux arrivées, un RPT se présente le 01/09 et vous présente un billet retour pour le 06/09.
Quel est le problème ?





MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Aux arrivées, un RPT se présente le 01/09 et vous présente un billet retour pour le 06/09.
Quel est le problème ?



- * Il est en prévision d'un dépassement de séjour autorisé
- * Il n'a le droit de séjourner que jusqu'au **04/09**.
 $86 \text{ jours} + 01/09 + 02/09 + 03/09 + 04/09 = 90 \text{ jours}$



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Aux arrivées, un RPT se présente le 01/09 et vous présente un billet retour pour le 06/09.
Que fait-on ?

Refus d'entrée motif F, a déjà séjourné 90 jours sur le territoire des états membres, ou de l'OM X, au cours de la précédente période de 180 jours.

Refus d'entrée motif C, n'est pas détenteur d'un visa D ou d'un TS valable

Le passager **modifie son billet** retour



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Aux arrivées, un RPT se présente le 01/09 et vous présente un billet retour pour le 06/09.
Que fait-on ?

~~Refus d'entrée motif F, a
déjà séjourné 90 jours sur
le territoire des états
membres ou de l'OM X, au
cours de la précédente
période de 180 jours.~~

On considère que le RPT
demande l'entrée au titre du long
séjour (art. 6 CFS/art. 1 arrêtés
OM :
« Pour un séjour **prévu** sur le
territoire des EM,... »).
Recommandation : matérialiser
l'intention par des éléments
objectifs (hôtel, billet retour...).

Le passager **modifie son
billet** retour



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Avez-vous des questions ?